

DOCUMENTO 01

ESTRATÉGIA DE DEFESA

Análise Técnica e Plano de Ação — Processo Desmembrado

RÉUS: JÚLIO PEREIRA MARCOS

Armação dos Búzios — Processo Desmembrado nº 0023013-51.2021.8.19.0078

Armação dos Búzios — Comarca de Búzios — TJRJ

Material preparado em 30 de May de 2026

1. CONTEXTO PROCESSUAL

Júlio Pereira Marcos foi denunciado por Tráfico de Drogas (Art. 33, caput) e Associação para o Tráfico (Art. 35) da Lei 11.343/2006, com agravante de calamidade pública (Art. 61, II, 'j', do CP — pandemia de COVID-19). O processo foi desmembrado em 30/05/2022, quando da deflagração da Operação Delivery, por não ter sido localizado no dia da prisão dos demais corréus.

Júlio foi preso em 12/05/2026 e encontra-se recolhido preventivamente no processo desmembrado nº 0023013-51.2021.8.19.0078, perante a Vara Criminal de Búzios, Juiz Danilo Marques Borges. Há HC impetrado (nº 0029845-67.2026.8.19.0000) na 7ª Câmara Criminal do TJRJ, cujo relator é o Des. Sidney Rosa da Silva.

2. MAPA DOS PROCESSOS RELACIONADOS

Processo	Objeto	Situação
0022975-39.2021.8.19.0078	Processo principal — corréus 2022	Em instrução
0023013-51.2021.8.19.0078	Processo desmembrado — JÚLIO	Início instrução
0001140-87.2024.8.19.0078	RESE do MP contra soltura dos corréus	Pendente TJRJ
0029845-67.2026.8.19.0000	HC de Júlio no TJRJ (Des. Sidney Rosa — 7ª Câmara)	Em pauta
0012801-74.2022.8.19.0000	Processo anterior relacionado	Verificar

3. FRAGILIDADES DA ACUSAÇÃO

3.1 Ausência Total de Materialidade Física

Este é o argumento mais robusto da defesa. Não foi apreendida nenhuma substância entorpecente em poder de Júlio Pereira Marcos — nem durante a operação de 02/02/2022, nem em qualquer diligência anterior. A única droga materialmente apreendida (aprox. 218g de maconha) estava com o corréu José Guilherme da Costa Freire.

- [OK] Del. Rodrigo Moreira em audiência (02/08/2022): "Não foram apreendidas drogas com eles [Júlio], mas ficou ali evidenciado que um pedia para o outro negociação de compra e venda de drogas." — O próprio delegado admitiu que a vinculação de Júlio é EXCLUSIVAMENTE por interceptação.
- [!] JURISPRUDÊNCIA — STJ, HC 568.211/SP: 'A ausência de apreensão da droga com o acusado inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, dada a falta de comprovação da materialidade delitiva, elemento indispensável para a configuração do tipo do art. 33 da Lei 11.343/2006.'
- [!] JURISPRUDÊNCIA — STJ, AgRg no HC 674.638/SP: 'Para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, é imprescindível a comprovação da materialidade delitiva mediante a apreensão da substância entorpecente e realização de laudo de constatação.'

3.2 Ausência de Laudo de Confronto Vocálico

A identificação de Júlio como interlocutor nas escutas foi feita PRESUMPTIVAMENTE, pela titularidade do número de telefone — não por perícia técnica de identificação de voz (confronto vocálico). O Delegado Nelson Esquiba confirmou em juízo que tal laudo não foi produzido.

[!] Del. Rodrigo Moreira em audiência: perguntado se houve 'perícia para verificar se a voz era do Guilherme mesmo' — Resposta: 'Negativo, não houve.' O mesmo se aplica a Júlio: nenhum laudo vocálico foi produzido para nenhum dos investigados.

[!] JURISPRUDÊNCIA — STJ, HC 512.278/SP: 'A interceptação telefônica, por si só, sem a devida identificação técnica dos interlocutores por meio de perícia vocálica, não pode servir como prova plena de autoria.'

3.3 Perfil de Usuários — Ausência de Associação Criminosa Estável

O próprio Delegado Nelson Esquiba admitiu em audiência que a dinâmica do grupo consistia em usuários que eventualmente trocavam drogas entre si, sem estrutura hierárquica permanente. Isso desfaz o elemento subjetivo do crime de Associação (Art. 35).

[OK] Del. Nelson Esquiba em audiência: "É uma relação de usuários que também vendem drogas [...] quando um deles está sem droga, procura o outro para conseguir um pouco de drogas [...] tudo depende de quem possuía droga no momento."

[!] JURISPRUDÊNCIA — STJ, HC 189.385/SP: 'Para a caracterização do crime de associação ao tráfico, exige-se a comprovação do animus associativo permanente e estável, não bastando a mera coautoria ocasional ou concurso eventual de agentes.'

3.4 Ausência de Facção, Armas e Violência

Confirmado pelo Del. Rodrigo Moreira: o grupo não tinha boca de fumo fixa, não ostentava armas, não exercia violência e não integrava facções criminosas (CV, TC, ADA). Operavam exclusivamente via delivery por WhatsApp.

[OK] Del. Rodrigo Moreira: "Não foi identificada facção criminosa [...] Eles não ostentavam armas, não tinham um local fixo, uma boca de fumo, não era assim que funcionava."

4. TESES PRISIONAIS — REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA

4.1 Isonomia com Corréus Soltos (Art. 580 do CPP)

TODOS os corréus do processo principal — incluindo José Guilherme, que foi o único flagrado fisicamente com droga — tiveram suas prisões preventivas REVOGADAS em 02/08/2022 pela Juíza Maíra Valéria Veiga de Oliveira, por excesso de prazo. O MP recorreu (RESE 0001140-87.2024.8.19.0078), recurso ainda pendente no TJRJ.

[!] ARGUMENTO: Manter Júlio preso preventivamente enquanto os corréus (inclusive o único que tinha droga) respondem em liberdade desde 2022 viola o Princípio da Isonomia e da Homogeneidade (Art. 580 CPP). A prisão cautelar não pode ser mais gravosa que a pena provável em caso de condenação.

[!] JURISPRUDÊNCIA — STJ, HC 390.518/SP: 'A extensão dos efeitos de decisão concessiva de habeas corpus a corréu é medida que se impõe quando as situações são idênticas, sob pena de violação ao princípio da isonomia.'

4.2 Ausência de Fuga Deliberada — Falha no BNMP

O mandado de prisão de Júlio não estava regularmente cadastrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) até outubro de 2024 — mais de dois anos após o desmembramento. Júlio não foi formalmente citado no processo desmembrado. Não há como imputar 'fuga deliberada' se o Estado falhou em publicizar o mandado.

[OK] TESE: A ausência de registro no BNMP por 2+ anos impede a caracterização de fuga dolosa. O risco de fuga (periculum libertatis) não se configura para réu que possui residência fixa, emprego formal e jamais fugiu de estabelecimento prisional.

4.3 Condições Pessoais Favoráveis — Art. 319 do CPP

Júlio possui RESIDÊNCIA FIXA e EMPREGO FORMAL documentados nos autos. É primário e possui bons antecedentes. Estes elementos, combinados, afastam os requisitos do Art. 312 do CPP:

- [X] Garantia da ordem pública: sem droga, sem violência, sem facção, com emprego
- [X] Conveniência da instrução: está preso e disponível, tornozeleira é suficiente
- [X] Aplicação da lei penal: primário + endereço + emprego = regime aberto provável

[!] JURISPRUDÊNCIA — STJ, HC 544.893/SP: 'O réu primário, com bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, não preenche os requisitos para decretação da prisão preventiva, devendo ser aplicadas medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).'

[!] MEDIDAS ALTERNATIVAS SUGERIDAS (Art. 319, CPP): (1) Tornozeleira eletrônica de monitoração; (2) Proibição de ausentar-se da comarca; (3) Recolhimento domiciliar noturno e fins de semana; (4) Comparecimento mensal em juízo.

5. TESES DE MÉRITO — AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO JÚLIO

5.1 Tese Principal: Absolvição — Art. 33 (Tráfico)

Fundamento: Inexistência de substância entorpecente apreendida com Júlio. As interceptações telefônicas, isoladamente e sem confirmação pericial das vozes, são insuficientes para condenação por tráfico.

5.2 Tese Subsidiária I: Absolvição — Art. 35 (Associação)

Fundamento: O delegado confirmou que a dinâmica era de usuários ocasionais. Não há animus associativo estável e permanente. Trata-se de mero concurso eventual de agentes, o que não configura o tipo do Art. 35.

5.3 Tese Subsidiária II: Tráfico Privilegiado — Art. 33, §4º

Se, por hipótese, houver condenação pelo Art. 33, requer-se a aplicação da causa de redução de pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), com fixação de regime ABERTO e substituição por penas restritivas de direitos. Júlio é primário, possui bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, e o grupo não possui vínculo com organizações criminosas armadas.

[!] JURISPRUDÊNCIA — STJ, HC 598.886/SP: 'Réu primário, sem antecedentes, com emprego lícito e residência fixa, preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, faz jus à redução máxima de 2/3 e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.'

5.4 Tese Subsidiária III: Afastamento da Agravante de Pandemia

O MP incluiu a agravante do Art. 61, II, 'j', do CP (calamidade pública — pandemia). A jurisprudência exige que o agente tenha se APROVEITADO deliberadamente das circunstâncias da pandemia para facilitar o crime. Não há qualquer elemento nos autos que demonstre isso. A agravante deve ser decotada.

6. VANTAGEM ESTRATÉGICA: ARSENAL DA ACUSAÇÃO JÁ CONHECIDO

A audiência de instrução do processo principal (corrêus de 2022) foi integralmente transcrita. A defesa de Júlio possui CONHECIMENTO ANTECIPADO de como as testemunhas da acusação se comportam, o que admitem e onde contradizem a própria acusação.

Testemunha	Admissão Chave (confirmada em audiência)	Como usar na audiência do Júlio
Del. Rodrigo Moreira	Nenhuma droga apreendida com Júlio; identificação feita apenas pela titularidade do número de telefone, sem confronto vocálico	Requerer que confirme expressamente a ausência de materialidade física para o Júlio

Del. Nelson Esquiba	Sem laudo vocálico; grupo descrito como "usuários que também vendem entre si"; sem hierarquia; sem facção; sem armas	Explorar contradições: sem droga + sem perícia = sem prova de autoria. Afastar art. 35
Sgt. Anderson	Droga do Zé Guilherme estava em pote de biscoito sem fracionamento; Júlio jamais mencionado na ocorrência física	Reforçar: Júlio é personagem exclusivo das escutas, nunca presente nos fatos físicos

[OK] TÁTICA PROCESSUAL: Requerer ao juiz do processo desmembrado a juntada por CERTIDÃO dos depoimentos já colhidos no processo principal (art. 372 do CPC c/c art. 3º do CPP — empréstimo de prova). Isso fixa em cartório as admissões favoráveis à defesa ANTES da audiência de Júlio.

7. PLANO DE AÇÃO — PRÓXIMOS PASSOS

- [URGENTE]

Juntar CTPS assinada (emprego ativo) + comprovante de residência ao processo desmembrado
- [URGENTE]

Protocolar MEMORIAIS no HC nº 0029845-67.2026.8.19.0000 ao Des. Sidney Rosa da Silva (7ª Câmara Criminal — TJRJ)
- [CURTO PRAZO]

Acompanhar parecer do MP no processo desmembrado (1ª instância — Búzios)
- [CURTO PRAZO]

Requerer certidão dos depoimentos do processo principal para juntada no processo desmembrado
- [MÉDIO PRAZO]

Se HC negado: interpor Recurso Ordinário em HC ao STJ
- [MÉDIO PRAZO]

Preparar perguntas estratégicas para a audiência de instrução do Júlio (com base na transcrição)
- [MÉDIO PRAZO]

Requerer perícia vocálica ANTES da audiência (o MP não fez — a defesa pode requerer)